m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0094051.22-05-2024

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento firmato digitalmente
Co.Ge. = C8d-SINQ_007

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Acque (ex USSRI)
(Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale)
USSA@pec.mite.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione
e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

E p.c. **ILVA S.p.A. in A.S.**
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Servizio Bonifiche e Pianificazioni
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

1

Provincia di Taranto - 6° Servizio – Interventi di bonifica siti inquinati
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
SISP Massafra-Statte
Diprev.sisp.massafra@asl.taranto.it

Comune di Statte
Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 45-2D-9B-D1-BE-68-1B-6D-CB-60-81-DD-6F-7A-79-9B-84-72-69-BF
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia – Direzione Scientifica

OGGETTO: ID 07/3000 - Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, ex Fintecna e Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna. Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 – Parere ARPA Puglia.

Rif.: *1. nota ARPA prot. n. 72874 del 03/11/2023;*
2. nota MASE prot. n. 14779 del 26/01/2024 (prot. ARPA n. 5189 del 26/01/24);
3. nota pec ILVA S.p.A. in A.S. del 05/04/2024 (prot. ARPA n. 22377 del 05/04/24);
4. nota MASE prot. n. 66890 del 09/04/2024 (prot. ARPA n. 23422 del 09/04/24).

PREMESSA

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, pertanto il presente contributo è stato redatto congiuntamente ad ISPRA, che provvederà a sua volta a trasmettere il relativo riscontro, in relazione alle proprie competenze e specificità.

Con la nota in riferimento emarginata al n. 1 la scrivente Agenzia aveva trasferito a codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG-USSRI) - Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale il proprio contributo alla Conferenza dei Servizi istruttoria riguardante il progetto di MISP per il sito de quo esprimendo un giudizio complessivamente favorevole all'esecuzione dello stesso condizionando la valutazione definitiva al riscontro, da parte del Proponente, delle osservazioni/considerazioni contenute nel parere stesso.

Facendo seguito alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90 con la nota emarginata al n. 2 codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG-USSRI) - Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, comunicava ad ILVA S.p.A. in A.S. quanto di seguito: *"atteso che i pareri esprimono una valutazione complessivamente favorevole all'esecuzione del progetto a condizioni che il documento venga integrato come indicato nei citati pareri*[1]*, si chiede a codesti Commissari di trasmettere, nei minimi tempi necessari, il documento integrato".*

Con nota in riferimento al n. 3, il Proponente indicava il link contenente il riscontro alle richieste formulate da ARPA e ISPRA costituito da:

- *"Allegato A23.4 Monitoraggio_rev01.pdf";*

[1] INAIL prot. n. 8366 del 24/10/2023 – ARPA prot. n. 72874 del 03/11/2023 – ISPRA prot. n. 59758 del 06/11/2023.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 45-2D-9B-D1-BE-68-1B-6D-CB-60-81-DD-6F-7A-79-9B-84-72-69-BF
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

- *"Risposta ai pareri istruttori di ARPA e ISPRA (Novembre 2023)[2]".*

Infine con la nota in riferimento emarginata al n. 4, codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG-USSRI) - Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, disponeva l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona di cui ai sensi dell'art. 14, co.2, della Legge 241/90, chiedendo di trasmettere entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della stessa, le relazioni istruttorie di competenza ISPRA e ARPA nell'ambito del SNPA formulando le proprie determinazioni in forma di assenso o dissenso ed indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La documentazione utile per i lavori è stata resa disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati - della DG-USSRI del MASE - al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/.

INQUADRAMENTO

L'area oggetto di intervento è ubicata a nord-ovest rispetto allo stabilimento siderurgico ex ILVA, ora Acciaierie d'Italia, ed a sud del centro abitato del Comune di Statte. L'intero sito è catastalmente censito nell'agro del Comune di Statte al foglio n. 7 particelle nn. 41-1054-1052-869-870-872-875 ed al foglio n. 24 particelle nn. 1 e 110.

La zona di intervento è composta da tre sub aree, associate in precedenza a procedimenti amministrativi differenti che confluiscono nel presente progetto di MISP, ovvero: Discarica Nord Ovest - Area Ex Fintecna - Aree limitrofe. Il Proponente afferma che approfondimenti documentali, che hanno trovato riscontro in campagne di indagini di campo, hanno permesso di appurare che l'intera area è stata storicamente destinata allo stoccaggio di materiali riconducibili a rifiuti di acciaieria.

La **"*Discarica Nord-Ovest*"** è la parte del sito che per consuetudine storica è stata individuata quale *"discarica"* utilizzata per lo smaltimento incontrollato di materiali di origine prevalentemente industriale, misti a terreni provenienti da scavi e sbancamenti, ammassati su una superficie pari a circa 6 ha e per giunta, privi di copertura rispondente alle normative cogenti. L'abbancamento dei materiali ha avuto principio prima dell'entrata in vigore della prima normativa nazionale (D.P.R. 915/82 e relativa Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984), che regolamentava lo smaltimento dei rifiuti nonché le caratteristiche costruttive delle discariche controllate.

L'Area Ex-Fintecna è localizzata presso il confine Nord delle aree di proprietà ed ha un'estensione pari a circa 3 ha; l'area, per quanto dichiarato dal Proponente, *"non è mai stata utilizzata da ILVA dopo il subentro a IRI nel 1995 che l'ha sfruttata dal 1970"***.**

Le Aree Limitrofe vengono individuate lungo il confine Nord della proprietà ad ovest dell'area Ex-Fintecna e ricoprono una superficie di circa 2 ha.

Nel tempo l'evoluzione dei procedimenti, differenti per ciascuna area sopra descritta (ad esclusione delle aree limitrofe), ha portato nel 2015 ad autorizzare[3] rispettivamente progetti di MiSP (copertura definitiva) per la "*Discarica Nord-Ovest*" e di MiPre (copertura provvisoria) per l'area Ex-Fintecna.

Nel corso dell'anno 2017, a seguito di richieste pervenute dalla Sezione Polizia Giudiziaria-Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto circa il ritrovamento di depositi

[2] Risposta ai pareri istruttori di ARPA e ISPRA (novembre 2023) 02-R04 rev.00 del 19 febbraio 2024.
[3] D.L. 5 gennaio 2015 n.1, convertito in Legge con la L. 04/03/2015 n.20.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 45-2D-9B-D1-BE-68-1B-6D-CB-60-81-DD-6F-7A-79-9B-84-72-69-BF
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

materiali in prossimità della Gravina Leucaspide, il Proponente ha condotto ricerche documentali in merito ad elaborati progettuali riguardanti tali depositi.

All'esito degli approfondimenti condotti sia in termini documentali che di indagini ambientali in sito, il Proponente ha deciso di voler estendere l'intervento di messa in sicurezza permanente, previsto inizialmente per la *"Discarica Nord-Ovest",* anche alle aree contigue denominate *"Area Ex-Fintecna"* e *"Aree limitrofe"* anch'esse utilizzate quali siti di smaltimento incontrollato di rifiuti nei tempi passati[4].

OSSERVAZIONI/CONSIDERAZIONI

Di seguito si riporta il riepilogo puntuale di considerazioni relative al riscontro[5] di ILVA S.p.A. in A.S. alle osservazioni ISPRA/ARPA contenute nei rispettivi pareri[6]:

1. **Stato conoscitivo dell'assetto idrogeologico**. In merito alla richiesta di presentare gli allegati A7 (Planimetria della ricostruzione della morfologia piezometrica) e A10 (Planimetria/e con ubicazione dei campioni prelevati da tutte le attività eseguite con indicazione dei superamenti delle concentrazioni limite nelle acque sotterranee e della distribuzione dei principali contaminanti in falda), previsti dal Decreto MITE n. 137 del 18/08/2021, si prende atto della volontà di ILVA di presentarli considerando i dati del monitoraggio della falda svolto a dicembre 2023 e a seguito della verifica delle quote topografiche dei pozzi oggetto di monitoraggio attualmente in fase di programmazione. La Società dovrà indicare i tempi brevi in cui presenterà tali integrazioni.
2. **Acque di circolazione.** In relazione alla possibile formazione di accumuli/acque di impregnazione legati a infiltrazioni di acque meteoriche e circolazione idrica sub-superficiale, si prende atto del fatto che ILVA in A.S. propone di eseguire le indagini dirette e indirette contestualmente ai lavori per la MISP, a valle dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e, in caso di necessità, di avviare quindi l'emungimento delle acque superficiali tramite piezometri appositamente realizzati allo scopo, che saranno dismessi prima della posa in opera della copertura, al fine di escludere fenomeni di infiltrazione. Tali attività dovranno comunque essere comunicate tempestivamente agli organi di controllo, al fine di una verifica dell'adeguatezza della proposta progettuale.
3. **Raccolta biogas**. In merito al sistema di raccolta di biogas richiesto, ILVA in A.S. propone di eseguire preliminarmente, tramite 5 sonde appositamente realizzate, un periodo di monitoraggio di almeno 12 mesi a cadenza trimestrale, a valle del quale prospetta 4 diversi possibili scenari:
   - *in assenza di gas, interrompere il monitoraggio;*
   - *prolungare il monitoraggio variandone eventualmente la frequenza per una durata compatibile con la continuità dei lavori;*
   - *realizzare il sistema di captazione e drenaggio di cui al seguente paragrafo 2.3.2 e proseguire i monitoraggi con durata e frequenza da definire;*
   - *realizzare il sistema di captazione e drenaggio e prevedere un sistema di estrazione e trattamento da definire e dimensionare sulla base degli esiti dei monitoraggi stessi.*

   In buona sostanza, l'avvio del sistema di raccolta di biogas è previsto solo in condizioni limite e a valle di un tempo non ben definito, al contrario di quanto richiesto dagli Enti. Si ritiene, pertanto, tale approccio non pienamente condivisibile, ritenendo, invece, che, in caso di presenza di biogas

[4] DIR 429 del 18/07/2017 – DIR 439 del 26/07/2017.
[5] "Risposta ai pareri istruttori di ARPA e ISPRA (novembre 2023) 02-R04 rev.00 del 19 febbraio 2024".
[6] ARPA Parere MISP prot. n.72874 del 03/11/2023 – ISPRA Parere MISP prot. n. 59758 del 06/11/2023.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 45-2D-9B-D1-BE-68-1B-6D-CB-60-81-DD-6F-7A-79-9B-84-72-69-BF
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

nel corso dell'anno di monitoraggio, debba essere prevista in ogni caso la realizzazione di un sistema di captazione, drenaggio ed estrazione del biogas che dovrà essere mantenuto attivo sino a che le concentrazioni misurate saranno superiori al limite di rilevabilità strumentale. Lo spegnimento del sistema dovrà comunque essere comunicato e condiviso con ARPA.

4. **Rete e piano di monitoraggio.** In riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee, si prende atto delle informazioni fornite sulle caratteristiche dei pozzi realizzati e da dismettere (par 2.4.1 della relazione), sulla disponibilità a realizzare il piezometro integrativo richiesto da ISPRA e ARPA (PZ6), portando, quindi, il totale dei nuovi punti di monitoraggio a 8 (PZ1-PZ6 di nuova realizzazione, 5/8/I/FP e 3/48/I/FP esistenti e da valutarne il rifacimento per possibili danneggiamenti durante le fasi esecutive anche alla luce delle indagini integrative di cui al par.2.4.1 della relazione), e sulla disponibilità a realizzare gli stessi prima della posa in opera della MISP e della dismissione dei vecchi punti, in modo da avere un monitoraggio dell'intera rete piezometrica al punto zero dei lavori di copertura. Per quanto riguarda la frequenza di monitoraggio, la Società propone una cadenza trimestrale per i primi due anni, da rivalutare, eventualmente, nel futuro. Tuttavia, come già indicato nelle su citate note ISPRA e ARPA, si ribadisce come la durata e frequenza dei monitoraggi possa essere rivalutata anche prima dei due anni, in relazione agli esiti degli stessi cioè dell'evoluzione dello stato chimico rilevato, necessari alla verifica dell'efficacia nel tempo della MISP, e tenendo anche conto della necessaria integrazione con i monitoraggi in essere eseguiti nelle aree limitrofe, al fine di ottenere un quadro complessivo ed omogeneo per lo stesso corpo idrico sotterraneo.
5. **Dismissione piezometri**. Si prende atto che il Proponente presenterà la proposta tecnica per la dismissione dei piezometri afferenti alla ormai superata rete di monitoraggio della falda.
6. **Comunicazioni sulle tempistiche delle attività**. Rispetto a tutte le fasi delle attività sopra descritte e per consentire alla scrivente Agenzia di porre in essere il proprio ruolo di vigilanza e controllo si chiede al Proponente di inviare, con congruo anticipo, un cronoprogramma dettagliato che metta in evidenza eventuali sovrapposizioni delle divere tipologie di indagini o attività varie poste in essere dal Proponente.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, visti i contenuti del progetto di MISP presentato da ILVA S.p.A. in AS, si esprime una valutazione complessivamente favorevole all'esecuzione dello stesso, a meno delle osservazioni e integrazioni richieste sopra dettagliate.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.)

I tecnici istruttori:
Dott. Agr. Fernando Giusti
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 45-2D-9B-D1-BE-68-1B-6D-CB-60-81-DD-6F-7A-79-9B-84-72-69-BF
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; ESPOSITO VITTORIO il 22/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____